ANEXA Nr. 2
la regulament

Entitatea auditată APA PROD S.A.
Adresa Deva, str. Calea Zarandului, nr.43, judeţul Hunedoara
Nr. de înregistrare ...../.....

PUNCT DE VEDERE
faţă de aspectele consemnate în proiectul raportului de audit

Subscrisa APA PROD S.A., cu sediul in Deva, str. Calea Zarandului, nr.43, judeţul Hunedoara, prin reprezentant legal, director general Gligor Dorin Oliviu, faţă de aspectele consemnate în proiectul raportului de audit 88399/29.12.2025, comunicat la data de 29.12.2025 de către Camera de Conturi Hunedoara, formulează următorul punct de vedere:

Avem următoarele obiecţii la recomandările Curţii de Conturi:

1. Cu privire la aspectele reţinute la pct. 5.1 din Proiectul Raportului de audit de conformitate vă rugăm să aveţi în vedere următoarele precizări şi obiecţii:

Motivul pentru care se furnizează apă nepotabilă (industrială) către clienţii aflaţi pe raza a 8 unităţi administrativ-teritoriale îl reprezintă faptul că sistemele prin care se asigură alimentarea cu apă a respectivilor clienţi nu au fost proiectate sau nu au capacitatea tehnologică pentru a furniza apă potabilă din motive care ţin de sursa de captare a apei, lipsa instaţiilor de tratare, capacitatea statiei de tratare etc.

Aceste sisteme de alimentare cu apă au fost realizate de unităţile administrativ-teritoriale, reprezentând investiţii ale acestora.

În vederea potabilizării apei în prezent se află în desfăşurare lucrări de investiţii în cadrului *„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, in perioada 2014 - 2020"*, proiect finanţat prin Progrmul Operaţional de Dezvoltare durabilă, termenele contractuale de finalizare a lucrărilor fiind următoarele:

- Contract de lucrari HD-CL-G4 „Infiinţare şi reabilitare sursă de apă, conductă de transport, staţii de pompare, staţii de clorinare, rezervoare în oraşele Simeria, Geoagiu şi comunele Hărau, Certeju de Sus" - 18/4/2027.
- Contract de lucrari HD-CL-G2 – „Infintare si reabilitare statie de tratare, conducte de transport, staţii de pompare, staţii de clorinare, rezervoare în oraşul Brad şi comunele Criscior, Ribiţa, Baia de Criş,Luncoiu de Jos, Baiţa şi Vălişoara" - 5/4/2027.
- Contract de lucrari HD-CL-G5-„Infiinţare şi reabilitare conducte de transport, staţii de pompare, staţii de clorinare, rezervoare în municipiul Hunedoara, oraşele Călan şi Haţeg şi comuna Băcia" - 8/6/2027.
- Contract de lucrari HD-CL-G6 „Înfiinţare şi reabilitare conducte de transport, staţii de pompare, staţii de clorinare, rezervoare în comunele Sântămăria Orlea, Toteşti, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Gen. Berthelot, Răchitova şi înfiinţare reţea de distribuţie" - 20/11/2026.

Întrucât până la finalizarea lucrărilor de investiții sistemele nu au capacitatea tehnologică de potabilizare la parametrii prevăzuți de lege, apa furnizată prin acestea este considerată apă industrială sau nepotabilă, în contractele încheiate cu utilizatorii fiind menționat expres că obiectul acestuia îl reprezintă furnizarea de apă nepotabilă (industrială).

Conform prevederilor art. 4 alin. 7 din Legea nr. 241/2006 *"Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de operatorii economici."*, iar conform prevederilor art. 52 lit. b) din Ordinul nr. 88/2007 *"serviciul de alimentare cu apă industrială ... are drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii"* În cazul de față sistemele prin care se asigură alimentarea cu apă nepotabilă sunt sisteme publice, înființate de unitățile administrativ teritoriale, conform celor mai sus menționate.

Întrucât apa furnizată prin sistemele sus-menționate nu are caracter potabil, în cazul de față nu sunt aplicabile dispozițiile art. 8 pct. 8.3 lit. a) din Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007 şi nici cele menționate în Adresa ANRSC nr. 612404/25.10.2018, aşa cum se reține în Proiectul Raportului de audit, respectiv nu se poate aplica tariful pentru apă potabilă diminuat cu 30% din următoarele motive:

a) Situația reglementată de dispozițiile art. 8 pct. 8.3 lit. a) coroborate cu prevederile art. 7 pct. 7.4 din Contractul-cadru are in vedere ipoteza în care apa furnizată nu indeplineşte condițiile de calitate prevăzute la momentul încheierii contractului, acordarea către utilizator a unei bonificații de 30% din valoarea facturii acționând ca o sancțiune aplicată operatorului pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

Ori, în cazul de față obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de apă nepotabilă (industrială), aspect stabilit încă de la momentul încheierii contractului, neputându-se vorbi, prin urmare, de o neîndeplinire a obligațiilor contractuale sau nefurnizarea apei la parametrii de calitate prevăzuți în contract.

b) Acordarea către utilizatori a unei bonificații de 30% din valoarea facturii reprezintă o măsură cu caracter excepțional care se aplică doar în situațiile în care apa nu îndeplineşte **temporar** condițiile de calitate / potabilitate prevăzute de lege şi contractul încheiat între părți. În principal aceste situații pot fi generate de: contaminări accidentale ale surselor de captare a apei, creşterea turbidității apei la sursa de captare din cauza condițiilor meteorologice etc.

Ori, în cazul de față furnizarea de apă nepotabilă are caracter permanent întrucât este furnizată printr-un sistem de alimentară cu apă industrială care nu are capacitatea tehnologică de potabilizare a apei furnizate.

Scopul legiuitorului prin reglementarea de la art. 8 pct. 8.3 lit. a) din Contractul-cadru este acela de a sancționa neîndeplinirea unei obligații contractuale de către operator şi nu acela de a reglementa prețul de furnizare a apei nepotabile (industriale).

c) Având în vedere că tarifele pentru apa nepotabilă nu sunt supuse avizării / reglementării ANRSC, Apa Prod SA a aplicat tarifele stabilite prin hotărâri ale autorităților publice locale ale unităților administrativ-teritoriale proprietare ale sistemelor sau a aplicat tarife conform prevederilor art. 24.1 din Contractul de delegare – Dispoziții speciale – Partea comună, conform cărora *"in cazul unui consum industrial cu cerinte speciale in termeni de volume si caracteristici ale nevoilor sale, operatorului ii este permis sa stabileasca un pret sau tarif*

specific pe baza costurilor reale de furnizare si urmarind principiile generale ale serviciului public, indeosebi egalitatea de tratament a utilizatorilor".

Având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că măsurile care se impun a fi luate de Apa Prod SA trebuie să privească potabilizarea apei, urmând ca de la acel moment să fie aplicat tariful unic pentru apa potabilă aplicabil la nivelul ariei de operare a Apa prod SA.

2. Cu privire la aspectele reținute la pct. 5.2 din Proiectul Raportului de audit de conformitate vă rugăm să aveți în vedere următoarele precizări și obiecții:

Plata din Fondul IID administrat de Apa Prod SA a sumelor datorate de UAT Municipiul Brad, UAT Orașul Geoagiu, UAT Orașul Călan, UAT Orașul Hațeg și UAT Orașul Simeria în temeiul Acordului de împrumut subsidiar nr. 314/11.07.2005, sume reprezentând rate semestriale și dobânzi pentru imprumutul acordat unitatilor administrativ teritoriale în vederea vederea finanțării prin Programul SAMTID a investiilor în infrastructura de apă și de canalizare, s-a realizat având în vedere următoarele aspecte și considerente:

La data de 05.05.2009 a fost încheiat între Apa Prod SA, în calitate de operator regional, și A.D.I. Aqua Prest Hunedoara, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale asociației, inclusiv cele 5 UAT-uri sus-menționate, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400. Acest contract unic a înlocuit toate contractele de delegare a gestiunii servicilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiate anterior, în mod separat, cu fiecare unitate administrativ-teriorială sau alte asocieri de unități administrativ-teritoriale.

Conform prevederilor Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispoziții generale:

"Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de inlocuire, intretinere si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si a acordurilor de imprumut cu BEI, impozitul pe profit, varsamintele de profit net, toate dividendele si redeventa platite de operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID.

Titularul Fondului IID va fi Operatorul. In cazul in care imprumutul de cofinantare este contractat de catre Unitatile Administrativ Teritoriale (ex. programul SAMTID), la nivelul acesteia se va constitui un fond IID alimentat doar cu o parte din redevența anuală care va fi stabilită la un nivel care să acopere serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială.

Din momentul semnarii prezentului Contractul de Delegare si pana in momentul aplicarii prevedetilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005, Autoritatea Deleganta va varsa intr-un cont special, pus la dispozitia Operatorului, sume echivalente cu cele incasate in bugetele locale sau judetene, dupa caz, egale cu :

a) dividende incasate de la operator

b) redeventa incasata de la operator aferenta bunurilor a caror gestiune este delegata

c) impozitul pe profit incasat de la Operator

.....

Operatorul va utiliza fondurile mai sus mentionate pentru urmatoarele activitati :

a) Plata serviciului datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente diverselor programe de investitii (daca este cazul)"

Prin Hotărârea nr. 3/2011 a Asociației Rebilitare Apa Canal, având ca membrii unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale programului SAMTID și UAT Județul Hunedoara, s-a decis ca plățile aferente dobânzii și ratelor de capital pentru creditul luat în vederea cofinanțării proiectului finanțat prin Programul SAMTID să fie realizat din fondul MRD (IID) de către Apa Prod SA.

După cum se poate observa din prevederile Contractului de delegare mai sus citate, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială este titluara unui împrumut de cofinanțare, aceasta avea dreptul de a păstra în propriul fond IID o parte din redevența anuală care să acopere serviciul datoriei publice pentru anul respectiv, urmând să vireze (restituie) la fondul IID administrat de Apa Prod SA doar diferența de redevență încasată de la operator. Cu alte cuvinte, cele 5 UAT-uri beneficiare ale Programului SAMTID aveau dreptul de a reține din redevența achitată de Operator sumele necesare pentru plata dobânzilor și ratelor de capital aferente împrumutului destinat cofinanțării SAMTID.

Urmare a Hotărârii nr. 3/2011 a Asociației Rebilitare Apa Canal, redevența datorată de cele 5 UAT-uri beneficiare ale Programului SAMTID a fost vărsată integral la Fondul IID administrat de Apa Prod SA, operatorul regional procedând la rambursarea dobânzilor și a capitalului datorate de acestea Acordului de împrumut subsidiar nr. 314/11.07.2005, acesta fiind contextul în care au fost efectuate plățile din anul 2024 la care faceti referire in Notă de clarificare înaintată.

Totodată, dorim să învederăm și următoarele aspecte care în opinia noastră prezintă relevanță și se impune a fi luate în considerare:

Dispozițiile *OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene* nu fac diferență între proiectele de dezvoltare anterioare acestui normaitv și cele inițiate ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ. Dimpotrivă, prevederile art. 3 din acest normativ prevăd că fondurile constituite anterior intrării în vigoare a OUG nr. 198/2005 urmează a fi alimentate și utilizate conform prevederilor acestui act normativ, ceea ce inseamna implicit că sumele existente în fondurile IID pot fi utilizate inclusiv pentru plata serviciului datoriei publice aferente unor programe anterioare (cum în cazul de față este programul SAMTID).

Dispozițiile OUG nr. 198/2005 prevăd faptul că titularul Fondului IID pe durata de viață a investiției poate fi operatorul sau unitatea administrativ-teritorială. Prin urmare, restituirea împrumutului pentru cofinanțarea programului SAMTID din fonduile colectate în fondul IID administrat de Apa Prod SA, coroborat cu colectarea integrală în acest a fond a redevenței încasate de la operator de cele 5 unități administrativ teritoriale, reprezintă un demers permis de dispozițiile OUG nr. 198/2005.

Nu în ultimul rând, rambursarea împrumutului pentru cofinanțarea programului SAMTID din fondurile colectate în fondul IID administrat de Apa Prod SA trebuie privit și înțeles în contextul creat în urma Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400, respectiv faptul că acest contract unic de delegare a înlocuit contractele

individuale de delegare încheiate anterior de Apa Prod SA cu fiecare unitatate administrativ teritoriale, iar încheierea acestui contract a intervenit ulterior Acordului de împrumut subsidiar nr. 314/11.07.2005. Acest aspect, coroborat cu dispoziţiile OUG nr. 198/2005 şi cu faptul că dispoziţiile art. 3 alin. 1 din OUG nr. 31/2005 nu au caracter imperativ reprezintă argumente care dovedesc că plăţile efectuate nu reprezintă o abatere de la legalitate sau regularitate.

3. Cu privire la aspectele reţinute la pct. 5.2 din Proiectul Raportului de audit de conformitate vă rugăm să aveţi în vedere următoarele precizări şi obiecţii:

În primul rând vă rugăm să aveţi în vedere că desemnarea memebrilor Consiliului de administraţie este atributul acţionarilor, conducerea executivă a societăţii, în speţă Directorul general neavând atribuţii sau pârghii în acest sens.

În al doilea rând vă rugăm să aveţi în vedere că Consiliului de administraţie al Apa Prod SA a convocat Adunarea generală a acţionarilor în vederea ocupării postului de administrator devenit vacant, iar prin Hotărârea AGA nr. 25/17.03.2025 a fost declanşată procedura de selecţie a unui nou membru al Consiliului de administraţie, procedura de selecţie desfăşurându-se de către Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de autoritate publică tutelară.

În al treilea rând trebuie avut în vedere faptul că prin *Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice* numărul membrilor consiliului de administraţie pentru întreprinderile publice administrate în sistem unitar care au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro şi care au cel puţin 50 de angajaţi, cum este cazul Apa Prod SA, a fost limitat la maxim 5 persoane.

Raportat la cele mai sus menţionate vă rugăm să luaţi act de faptul că conducerea executivă a Apa Prod SA nu poate lua alte măsuri decât informarea acţionariatului cu privire la constatările Camerei de Conturi referitor la numărul membrilor consiliului de administraţie.

Reprezentantul legal al entităţii auditate,

Director General
Ing. Gligor Dorin Oliviu